DECRET 142/2024, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de reconeixement, expedició del títol i ampliació de l'escut de protecció integral per a les famílies nombroses a Catalunya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 40 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de garantir la protecció social, econòmica i jurídica de la família. Dins d'aquest mandat, les famílies nombroses constitueixen un col·lectiu que, per la seva pròpia naturalesa i per la seva contribució essencial al repte demogràfic, requereix una acció protectora específica, contundent i transversal per part de l'Administració.

El context socioeconòmic actual, marcat per l'evolució del cost de la vida i les transformacions en les estructures familiars, fa imprescindible actualitzar la normativa catalana que regula el reconeixement d'aquesta condició. L'aplicació constant de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) com a llindar de dependència econòmica, actualment fixat en 8.400,00 euros anuals per a l'exercici 2025, ha demostrat ser una eina vàlida, però la seva aplicació requeria una clarificació reglamentària pel que fa als requisits dels fills i filles majors d'edat i aquells amb graus de discapacitat reconeguts.

D'altra banda, el salt vers l'Administració completament electrònica exigia una revisió del model d'expedició dels títols. En compliment dels objectius de modernització i sostenibilitat, s'ha completat la transició des dels formats físics tradicionals cap a la digitalització total. Així, a partir de l'1 de març de 2025, es va establir el cessament definitiu de l'emissió de carnets en suport plàstic, consolidant l'ús del carnet digital a través de l'aplicació La meva Cartera com a únic instrument habilitant i suficient, al costat de la resolució administrativa en format PDF.

Més enllà de l'actualització dels procediments administratius, aquest Decret incorpora una visió proactiva en la garantia de drets. Si bé el marc previ ja establia deduccions fiscals, reduccions de preus públics i beneficis educatius i de transport, aquesta norma introdueix de manera inèdita polítiques de discriminació positiva en matèria d'accés a l'habitatge públic, blindatge front a la pobresa energètica i criteris d'impacte corporatiu en la contractació pública, integrant el que s'ha anomenat l'Escut de Protecció Integral.

Aquest text es dicta a l'empara de la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'assistència i serveis socials (article 166 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya), d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la persona titular del Departament de Drets Socials i Inclusió i amb la deliberació prèvia del Govern.

En conseqüència, decreto:

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte.

Aquest Decret té per objecte regular els requisits, el procediment de reconeixement i l'expedició del títol de família nombrosa a Catalunya, així com establir un marc integral de beneficis, avantatges i mesures de protecció social, econòmica, educativa i d'habitatge adreçades a aquest col·lectiu.

TÍTOL I. DEL CONCEPTE I REQUISITS

Article 2. Concepte de família nombrosa.
1. Es considera família nombrosa, als efectes d'aquesta norma, la unitat familiar formada per una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin comuns o no.

2. Així mateix, s'equiparen a la condició de família nombrosa, i gaudiran dels mateixos beneficis, les següents unitats familiars:

- Una o dues persones progenitores amb dos fills o filles, comuns o no, sempre que almenys un dels descendents tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar. Dues persones progenitores amb dos fills o filles, comuns o no, quan tots dos progenitors tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% cadascun d'ells, o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar.
- Una sola persona progenitora amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, o incapacitada per treballar, amb dos fills o filles a càrrec.
- Persones separades o divorciades amb tres o més fills, encara que visquin en domicilis diferents, sempre que depenguin econòmicament dels progenitors.
- Dos o més germans orfes de pare i mare que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin econòmicament d'aquesta.
- Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys (o dos si un d'ells té reconeguda una discapacitat), que convisquin i tinguin una dependència econòmica directa entre ells.
- Una persona progenitora amb dos fills, en cas de defunció de l'altra persona progenitora.

Article 3. Condicions d'equiparació de vincles.
1. Es reconeix la condició de progenitors, a banda del matrimoni, a les parelles estables que acreditin una convivència de dos anys o més de manera ininterrompuda, que estiguin inscrites al Registre de parelles estables de Catalunya, que s'hagin constituït mitjançant acta notarial, o bé que tinguin un fill en comú.

2. Tenen la condició equiparada a la de persona progenitora la persona tutora o la persona acollidora mitjançant resolució administrativa o judicial.

3. Tenen condició equiparada a la de fill o filla les persones tutelades o en situació d'acolliment familiar permanent o preadoptiu legalment constituït. Queden exclosos expressament els acolliments de caràcter provisional.

Article 4. Incompatibilitats.
Els fills i filles no poden constar com a beneficiaris en dos títols de família nombrosa de manera simultània. En els casos de guarda i custòdia no compartida, tindrà dret preferent al títol la persona que ostenti la guarda i custòdia. En cas de guarda compartida, si no hi ha acord escrit entre els progenitors per alternar el títol, prevaldrà el dret d'aquell amb qui el menor convisqui efectivament segons el padró municipal.

Article 5. Estrangeria i Transnacionalitat.
Es consideren família nombrosa els membres de la unitat familiar originaris de països extracomunitaris, sempre que tots els membres resideixin legalment a l'Estat espanyol i compleixin les característiques d'aquesta disposició. Els períodes de validesa del títol quedaran condicionats a la vigència del permís de residència (NIE) pertinent.

TÍTOL II. REQUISITS DELS DESCENDENTS I CATEGORIES

Article 6. Requisits personals, d'edat i formació.
Per tal que un fill o filla computi als efectes del reconeixement del títol, ha de complir, acumulativament, els següents requisits:

Ser menor de 21 anys, o menor de 26 anys (tenir entre 21 i 25 anys inclosos) si es troben cursant estudis universitaris, formació professional de grau superior, ensenyaments especialitzats de nivell equivalent, educació d'adults o altres estudis oficials orientats a la inserció laboral.

En cas de fills amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o que estiguin incapacitats per treballar, no s'aplicarà cap límit d'edat.

Conviure amb la persona o persones progenitores, llevat dels casos de separació o divorci regulats en l'article 2, o per separacions transitòries iguals o inferiors a dos anys derivades de raons d'estudis, feina, tractament mèdic, privació de llibertat o força major.

Article 7. Requisit de dependència econòmica.
1. El descendent ha de dependre econòmicament de la persona o persones progenitores.

2. S'entén trencada la dependència econòmica quan el fill o filla, si és major de 21 anys, obtingui uns ingressos anuals per rendiments de treball o de capital superiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vigent. Per a l'any 2026, aquest llindar màxim d'ingressos queda fixat en 8.400,00 euros anuals.

Article 8. Classificació en Categories.
1. Els títols de família nombrosa es classifiquen en dues categories: General i Especial.

2. Ostentaran la Categoria Especial les unitats familiars que es trobin en algun dels següents supòsits:

Unitats familiars amb cinc (5) o més fills o filles.

Unitats familiars amb quatre (4) fills, quan almenys tres d'ells provinguin d'un part múltiple, d'una adopció múltiple, o d'un acolliment permanent o preadoptiu múltiple.

Unitats familiars amb quatre (4) fills, quan els ingressos anuals conjunts de la unitat familiar, dividits entre el nombre total de membres que la componen, no superin el 75% de l'IPREM vigent.

3. A l'efecte de determinar la categoria, qualsevol fill o filla amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o incapacitat per treballar computarà com a dos membres (doble còmput).

4. Pertanyeran a la Categoria General totes aquelles unitats familiars que compleixin els requisits de família nombrosa però no reuneixin les condicions per accedir a la Categoria Especial.

Article 9. Manteniment i vigència del títol.
El títol de família nombrosa es manté vigent i produeix efectes plens per a tota la unitat familiar fins i tot quan el nombre de fills que compleixin els requisits de l'article 6 esdevingui inferior a tres, sempre que almenys un dels fills continuï complint de forma efectiva totes les condicions establertes. Aquesta disposició garanteix la continuïtat dels beneficis als membres més joves de la família fins a la seva emancipació legal o econòmica.

TÍTOL III. EXPEDICIÓ, CARNET DIGITAL I REGISTRE

Article 10. Sol·licitud i resolució.

1. El reconeixement de la condició s'ha de sol·licitar preferentment per mitjans telemàtics mitjançant el portal Tràmits gencat, o de forma presencial a les Oficines d'Atenció Ciutadana aportant el formulari específic acompanyat de la documentació acreditativa d'identitat, filiació, estat civil i situacions econòmiques o acadèmiques corresponents.

2. El termini màxim per resoldre i notificar l'expedient és de sis (6) mesos a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud. Passat aquest termini, el silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori. La resolució favorable produeix efectes retroactius des de la data de presentació.

Article 11. Transició digital: Exclusivitat de La meva Cartera.

1. D'acord amb l'estratègia de paper zero i digitalització de serveis públics, i segons l'aplicació establerta l'1 de març de 2025, el Departament competent cessa definitivament l'emissió, impressió i enviament postal de carnets físics de família nombrosa en suport plàstic o cartró.

2. El títol s'expedeix únicament i exclusivament en format electrònic. Tots els integrants majors de 16 anys (disposant d'idCAT Mòbil o sistema equivalent) podran descarregar i visualitzar el seu carnet individualitzat, personal i intransferible directament a través de l'aplicació web La meva Cartera de la Generalitat de Catalunya.

3. El carnet digital incorporarà un codi de verificació (QR) dinàmic per validar la vigència en temps real. En supòsits d'escletxa digital, tindrà idèntica validesa el document en format PDF descarregat i imprès de la mateixa plataforma, o la presentació de la resolució administrativa d'atorgament.

Article 12. Certificacions i duplicitats.

Com a conseqüència de la digitalització regulada a l'article anterior, se suprimeix la sol·licitud i tramitació de duplicats de carnets físics per pèrdua o robatori. Els titulars que requereixin acreditació del seu estat podran descarregar en qualsevol moment certificats de vigència del títol o certificats històrics des de la seva Àrea Privada a la seu electrònica.

Article 13. Creació del Registre Únic de Protecció Familiar (Nou mandat).

Es crea el Registre Únic de Protecció Familiar de Catalunya. Aquest instrument telemàtic d'interoperabilitat interconnectarà les dades de les famílies nombroses amb les agències d'habitatge, l'Agència Tributària de Catalunya i els organismes municipals de tributació, per garantir l'aplicació automàtica de les bonificacions fiscals, tals com reduccions de l'IBI, sense necessitat que la família nombrosa hagi de reiterar l'acreditació de la seva condició davant cada administració local o proveïdor de servei públic.

TÍTOL IV. ESCUT DE PROTECCIÓ INTEGRAL I BENEFICIS

Article 14. Catàleg General de Beneficis Autonòmics.
El títol dona dret, amb caràcter general i supeditat a la vigència, a:

- Percepció de la prestació econòmica per a famílies amb infants en modalitat incrementada (750 euros) en supòsits de naixement, adopció, tutela o acolliment, sempre que no se superi el llindar d'ingressos referenciat a l'IRSC.
- Descomptes substancials en els títols de transport públic integrat (sistema T-mobilitat) i operadors concessionaris de la Generalitat.
- Reduccions i bonificacions del 50% (Categoria Especial) o 30% (Categoria General) en les taxes d'inscripció a convocatòries d'ocupació pública, exàmens oficials (ACTIC, Política Lingüística) i costos de crèdits universitaris.
- Descomptes a la xarxa d'albergs Xanascat i als programes estructurals L'Estiu és teu! i Vacances en família.

Article 15. Reserva estratègica en l'Habitatge Social (Nou precepte).
Per tal de mitigar la vulnerabilitat residencial de les unitats familiars de gran mida, s'estableix l'obligatorietat per a l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) i els consorcis locals de reservar, de manera directa, un mínim del 10% de les noves promocions d'habitatge de protecció oficial (HPO) de lloguer a unitats que ostentin el títol de família nombrosa de Categoria Especial, prioritzant els immobles de més de tres habitacions.

Article 16. Garantia de subministraments i Cànon de l'Aigua (Nou precepte). Independentment del límit de renda establert per als ajuts generals de pobresa energètica, el reconeixement de la Categoria Especial atorgarà automàticament a la unitat familiar la condició de «client vulnerable» per al bo social elèctric i tèrmic. Igualment, s'estableix una ampliació automàtica del primer tram del cànon de l'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua, afegint 3 metres cúbics mensuals per cada membre de la família a partir del quart.

Article 17. Foment de la contractació privada (Nou precepte).
El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) establirà línies de subvenció específiques, no inferiors a 3.000 euros anuals, per a aquelles empreses privades radicades a Catalunya que contractin indefinidament persones progenitores titulars d'un carnet de família nombrosa en situació d'atur de llarga durada.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició Derogatòria Única.
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin o contradiguin el que estableix aquest Decret i, expressament, els protocols d'impressió de carnets en suport físic del període anterior a març de 2025.

Disposició Final Única.

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Palau de la Generalitat, 15 d'octubre de 2026

El President de la Generalitat

La Consellera de Drets Socials i Inclusió